業務委託基本契約書

株式会社エルマーケ（以下「甲」という。）とオフィスウエダ（以下「乙」という。）とは、次のとおり業務委託基本契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１節　総則

第１条（定義）

本契約において用いる用語の定義は、以下に定めるとおりとする。

（１）「本目的」とは、乙のサービスを円滑に甲に実施・提供することをいう。

（２）「本仕様」とは、本目的の詳細内容（実施要項、稼働環境、規格、実施要項、その他本目的が充足すべき条件）として、個別契約により合意された具体的仕様をいう。

（３）「本業務」とは、本目的のために行われる、第５条（請負業務）に定める業務（以下「請負業務」という。）、第６条（準委任業務）に定める業務（以下「準委任業務」という。）、その他個別契約により合意された業務をいう。

（４）「個別契約」とは、本業務に関して甲乙間で締結される個々の具体的な契約をいう。

（５）「本契約等」とは、本契約と個別契約をあわせた契約関係をいう。

（６）「本成果物」とは、本業務の履行の過程で又は履行に関連して制作されるコンピュータ・プログラム、リソースファイル及びその他のデータ・ファイル類、画像、写真、動画及びその他のコンテンツ類並びにレポート、仕様書、仕様説明書及びその他のドキュメント類で、甲への納入が個別契約により合意されたものをいう。

（７）「本実施結果」とは、本成果物以外の、本業務の実施結果をいう。

（８）「責任者」とは、本業務を円滑に実施するために、甲及び乙それぞれが選任した者で、個別契約により合意された者をいう。

（９）「本資料」とは、乙が本業務を実施するにあたり甲から提供を受けた、本業務に必要な資料、コンテンツ、機器、設備等をいう。

（１０）「第三者サービス」とは、乙以外の第三者の提供に係るサービスをいい、フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアを含むものとする。

第２条（目的）

本契約は、本業務について、甲が乙に委託し、乙がこれを受託することに関し、基本的な取引条件を定めることを目的とする。

第３条（適用関係）

１　本契約は、個別契約の全てに適用されるものとする。

２　本目的、本仕様、本業務の詳細、本成果物、本実施結果、責任者、委託料の額、支払条件、支払方法、支払期日、納期又は実施期間、納入場所、その他本契約に定めのない事項については、個別契約に定める。なお、個別契約において、本契約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り、当該別段の定めが優先的に適用される。

３　個別契約は、甲の発注書（書面又は電磁的記録によるもの）を乙が受領する方法、又は、個別契約書の作成により締結する。

第２節　委託料

第４条（支払）

1　甲は、乙に対し、乙による本業務の履行の対価として、個別契約に定める委託料を、検査合格を条件に同契約に定める方法により、同契約に定める支払期限までに、支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
2　甲及び乙は、書面又は電磁的記録（以下「書面等」という。）で合意することによってのみ、委託料の額を変更することができる。

第３節　本業務

第５条（本業務への協力）

乙は、本業務の円滑な実施のためには、乙の有する専門的知識・技術・情報等が重要であることを認識し、善良なる管理者の注意をもって、常に本業務の進捗状況を管理し、本業務を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対処する作業を実施するものとし、かかる作業の履行を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより甲に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、甲に対して責任を負うものとする。

第６条（進捗報告等）

1　乙は、甲が本業務の進捗状況の報告を求めた場合、遅滞なく報告を行うものとする。
2　甲は乙に対し、必要に応じて本業務の遂行状況について監査を行うことができる。監査の結果、是正すべき事項があれば、乙は甲の指示に従い速やかに是正し、本業務の適切な遂行に努めるものとする。

第７条（再委託）

1　乙は、甲の書面等による承諾を得た場合に限り、本業務の全部又は一部を第三者に再委託できる。
2　乙は、再委託先に対して、本契約等に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、乙のした行為としての責任を負うものとする。
3　甲は、再委託の実施後に、再委託先が不適切であると判断した場合は、書面等により乙に通知することにより、当該再委託を中止させることができる。

第８条（第三者サービス）

乙は、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、第三者サービスの利用を提案する場合、当該第三者サービスに関して、第三者の権利侵害又は契約の内容に適合しないものが存在しないことを保証する。

第９条（運営体制）

1 本業務の運営体制として、甲及び乙の各責任者は、次の業務を担当するものとする。
（1）本業務に関する、相手方への連絡、報告、指示、確認等
（2）本業務に関する、相手方との進捗状況確認、本業務の内容確定、問題解決等の打合せ
2　甲及び乙は、相手方の責任者が、本業務の実施につき著しく適当でないと認めた場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができる。

第１０条（本資料）

1　乙は、本資料を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。

２　乙は、本業務が終了したとき、または甲が要求したときに、甲の選択により、本資料を返還又は破棄するものとする。なお、本資料の提供及び返還又は破棄にかかる費用は、甲乙協議してこれを定める。

第１１条（本仕様又は本業務の変更等）

１　甲及び乙は、本仕様又は本業務の変更等を行う必要が生じたときは、当該変更等について協議するものとする。

２　前項に基づく協議の結果、本仕様又は本業務の変更等の内容が、委託料、納期、実施期間、又はその他の契約条件に影響を及ぼすものと甲及び乙双方が判断した場合には、当該変更等に係る合意を書面等によって締結することにより、当該変更等を行うことができる。それ以外の変更等に関しては、甲及び乙が合意した適宜の方法でこれを行うことができる。

第１２条（納期）

１　本業務に納期を定める場合は、個別契約においてこれを定める。

２　乙は、納期を遵守できない事情が生じ又はそのおそれがある場合は、直ちにこれを甲に報告し、その対策について甲の指示を受けるものとする。なお、かかる乙の報告は、乙を免責するものではない。

３　甲及び乙は、書面等で合意することによって、納期を変更することができる。

第１３条（実施期間）

１　本業務に実施期間を定める場合は、個別契約においてこれを定める。

２　乙は、実施期間を遵守できない事情が生じた場合またはそのおそれがある場合は、直ちにこれを甲に報告し、その対策について甲の指示を受けるものとする。なお、かかる乙の報告は、乙を免責するものではない。

３　甲及び乙は、書面等で合意することによって、実施期間を変更することができる。

第１４条（納入）

１　乙は、本成果物の納入を要する本業務を実施したときは、本成果物につき、納期までに、個別契約に定める納入場所に納入するものとする。

２　本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、検査合格前については乙が、検査合格後については甲が、それぞれこれを負担する。

第１５条（報告）

乙は、本成果物の納入を要しない本業務を実施したときは、本実施結果につき、個別契約に定める報告時期に（個別契約に定めのないときは直ちに）、書面等その他甲所定の方法で甲に報告するものとする。

第１６条（検査）

１　甲は、本成果物の納入又は本実施結果の報告を受けたときは、本成果物又は本実施結果について、甲の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、書面、メールその他甲所定の方法で乙に通知するものとする。

２　前項の検査により、本成果物又は本実施結果に本仕様との不一致、バグ、論理構造の過誤、要求水準への未到達、善良なる管理者の注意義務違反、その他不具合（以下合わせて「不具合」という。）が確認された場合、甲は、乙に対し、検査に不合格となった旨、前項の通知を行うものとする。

３　第１項の検査により、本成果物又は本実施結果に不具合が存在しないことが確認された場合、甲は、乙に対し、検査に合格となった旨、第１項の通知を行うものとする。

４　検査に不合格となった場合、乙は、自己の費用負担において、甲の定める期間内に、甲の指示に従って、不具合の修正の他、必要な作業を行い、本成果物を再度納入し又は本実施結果を再度報告するものとする。なお、再度納入された本成果物又は再度報告された本実施結果の検査は、本条の定めに従う。

５　甲に対して本業務を発注した者が存在する場合は、本成果物又は本実施結果につき、当該発注者の検査も受けるものとし、発注者の検査に合格したことをもって、本成果物又は本実施結果の検査合格とする。当該発注者の検査についても、本条の定めに従うものとする。

第４節　権利、保証及び責任

第１７条（権利帰属）

１　乙は、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して創作若しくは獲得した一切の発明、発見、創作、考案、情報等（本目的及び本成果物を含みこれに限らない。以下「本創作物」という。）に関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利（以下「知的財産権等」という。）が、原始的に甲に帰属することに同意する。乙は、別途甲より事前の書面等による同意を得ない限り、本創作物を一切利用しないものとする。

２　前項の規定に拘わらず、関連する法令の適用によって、乙が本創作物に関する知的財産権等を保有するものと認められた場合であっても、本創作物に関する知的財産権等（著作権法第２７条及び２８条に規定する権利を含み、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた権利を除く。）は、その創作時に直ちに甲に移転されたものとする。

３　乙は、甲又は甲より許諾を受けた第三者（発注者を含み、これに限られない。）に対して、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた知的財産権等（著作者人格権を含む。）を行使しないものとする。

４　本条第１項及び第２項に規定した甲の権利を確保し、又は、その対抗要件を具備するために、乙は、甲が、単独で、特許出願、著作権の登録、その他の手続きを遂行することに同意する。また、乙は、甲より別途要請があった場合には、上記の手続きに関連して必要となる書類を速やかに甲に交付し、その他必要となる協力をするものとする。

５　乙は、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、自己の単独の責任により、乙又は第三者が既に保有する発明、発見、創作、考案、情報等(以下「既存創作物」という。)を利用することができる。また、乙は、①甲又は甲より許諾を受けた第三者が、当該既存創作物を無償で自由に利用できるようにすること、及び、②甲又は甲より許諾を受けた第三者に対して、当該既存創作物に関する知的財産権等（著作者人格権を含む。）が行使されないようにするものとする。

６　本業務の中に、甲の了解なく既存創作物が利用されていた場合には、当該既存創作物は、本創作物と見做される。

７　本成果物に係るドキュメント、記録媒体その他有体物の所有権は、当該有体物を納入したときに、乙から甲へ移転する。

第１８条（契約不適合責任）

１　請負業務において、検査に合格した後、本成果物に契約に適合しない点（以下「不適合」という。）が発見された場合、甲が不適合を知った時から１年以内に不適合を特定し

た通知が甲から書面等によってなされた場合に限り、乙は、甲の定める期限内に、甲の指示に従って、乙の費用負担において、不適合を修正するものとする。

２　前項の甲による通知がなされたにも関わらず、乙が甲の定める期限内に、不適合を修正しない場合、甲は、乙に対し、不適合に応じた委託料の減額を請求することができる。

３　本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。

第１９条（第三者の権利侵害）

１　乙は、甲に対し、本成果物及び本実施結果に関し、乙が知る限りにおいて第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。

２　本成果物又は本実施結果が、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起された場合、甲及び乙は、直ちにこれを相手方に通知するものとする。

３　前項の紛争につき、乙は甲に何らの迷惑をかけないものとし、これによって甲に生じた損害について、これを賠償する。

第２０条（損害賠償）

甲及び乙は、自己の故意又は過失により本契約等に違反した場合、これにより相手方に生じた損害を賠償するものとする。なお、乙が賠償すべき甲の損害は、乙が本契約等に違反したことにより、甲が乙に代わって本業務を完了させ、又は、不具合や不適合を修正するために要した費用（甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費等を含む。）や、第三者に支払った損害賠償を含み、かつこれらに限定されない。

第５節　一般条項

第２１条（個人情報）

１　本条において「開示者」とは、個人情報を開示した者をいい、「受領者」とは、個人情報を受領した者をいい、「個人情報」とは、個人に関する情報の内、特定の個人を識別することができる情報（当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。）及び個人識別符号が含まれる情報をいう。

２　受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した個人情報の取扱い及び保管を行う。

３　受領者は、本契約等以外の目的で個人情報を使用してはならない。

４　受領者は、本契約等のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、個人情報の複製を行うことができる。

５　受領者は、個人情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面等による承諾なしに、第三者に個人情報を開示してはならない。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができる。

（１）本契約等のために必要最小限の自己の役員及び従業員（ただし、本業務のために客観的かつ合理的に必要な範囲の個人情報に限る。）

（２）弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家

（３）開示者が事前に書面等により承諾した第三者（ただし、当該第三者が本契約等における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とする。）

6　受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての個人情報を、速やかに開示者に返還又は破棄するものとする。

7　受領者は、万一開示を受けた個人情報が流出した場合には、速やかに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

8　受領者は、司法機関又は行政機関等から個人情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、個人情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとする。

9　受領者は、本条に定める義務に違反したことにより、開示者に生じた損害（開示者の顧客等の第三者が、開示者に対して、受領者による個人情報の開示、流出又は本契約等以外の目的での使用について、何らかの請求をした場合において、開示者において支出することが必要になる調査費用、人件費、弁護士費用、損害賠償金の他、開示者の社会的評価の低下に関連して生じた損害が含まれるものとし、かつこれに限られない。）について、これを賠償するものとする。

第２２条（秘密保持）

1　本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者及び開示者の取引先の技術、営業、業務、財務、組織に関する全ての情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報（前条の個人情報を除く）は、秘密情報には該当しない。

（１）開示された時点で公知である情報

（２）開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報

（３）開示される以前に受領者が正当に保持していた情報

（４）秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報

（５）受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報

（６）開示者から秘密保持の必要なき旨書面等で確認された情報

2　受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行う。

3　受領者は、本契約等以外の目的で秘密情報を使用してはならない。

4　受領者は、本契約等のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができる。

5　受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面等による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができる。

（１）本契約等のために必要最小限の自己の役員及び従業員（ただし、本業務のために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限る。）

（２）弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家

（３）開示者が事前に書面等により承諾した第三者（ただし、当該第三者が本契約等における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とする。）

6　受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。

７　受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに開示者に返還又は破棄するものとする。

８　受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、速やかに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

９　受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとする。

１０　受領者は、本条に定める義務に違反したことにより、開示者に生じた損害（開示者の顧客等の第三者が、開示者に対して、受領者による秘密情報の開示、流出又は本契約等以外の目的での使用について、何らかの請求をした場合において、開示者において支出することが必要になる調査費用、人件費、弁護士費用、損害賠償金の他、開示者の社会的評価の低下に関連して生じた損害が含まれるものとし、かつこれに限られない。）について、これを賠償するものとする。

第２３条（期限の利益喪失・契約解除）

１　甲及び乙は、相手方が本契約等に違反し、相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、相手方の本契約等上の債務は期限の利益を失い、甲及び乙は、直ちに本契約等の全部又は一部を解除できる。

２　甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の本契約等上の債務は期限の利益を失い、甲及び乙は、相手方に対し、直ちに本契約等の全部又は一部を解除することができる。

（１）支払停止、支払不能に陥った場合

（２）自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを１回でも出した場合

（３）差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合

（４）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合

（５）その他信用状態が悪化した場合

（６）解散又は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合

（７）事業を廃止した場合

（８）監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合

（９）その他事業の継続が困難になった場合

(10）株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合

(11）相手方に対する重大な背信行為があった場合

(12）本業務の履行に際し、乙のスキル不足、リソース不足等の事由で、本業務の履行ができないと甲が認めた場合

３　甲は、いつでも書面等で通知することにより、本業務に係る個別契約を中途解約することができる。甲がかかる中途解約をする場合、解約時点までに乙が実施した本業務の委託

料相当額を支払えば足りるものとする（委託料を既に支払っている場合は、既に支払った委託料の内、解約時点までに乙が実施した本業務の委託料相当額の返還を求めない。）。

4　本条により解除がなされた場合でも、第２２条（損害賠償）に定める損害の賠償は妨げられない。

5　本条により解除がなされた場合の、既に作成された本成果物に関する権利の帰属については、当該本成果物に係る委託料が支払われたことを条件として、第１９条（権利帰属）の定めを準用する。

第２４条（反社会的勢力の排除）

1　甲及び乙は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

（１）反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。

（２）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

（３）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。

（４）反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。

（５）役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2　甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

（１）暴力的な要求行為

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

（５）その他前各号に準ずる行為

3　甲及び乙は、反社会的勢力と取引関係を有してはならず、事後的に、反社会的勢力との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。

4　甲及び乙は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約等の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。

5　本契約等の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。

第２５条（契約期間）

1　本契約の期間は、本契約締結日から１年間とする。

2　本契約の期間満了の１ヶ月前までに、甲又は乙から、本契約を更新しない旨の書面等による通知がない限り、本契約は同一条件で１年間継続し、その後も同様とする。

第２６条（権利義務の譲渡）

甲及び乙は、相手方の書面等による事前の承諾なく、本契約等に基づく権利又は義務につき、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。

第２７条（完全合意）

本契約は、本契約に関連する甲及び乙の完全なる合意を構成し、本契約の締結以前に甲及び乙間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、全て本契約に取って代わられる。

第２８条（分離可能性）

本契約等の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本契約等のその他の規定は有効に存続する。

第２９条（契約の変更）

甲及び乙は、本件業務量の増減、経済情勢の変動等の諸事情により、本契約等の内容の変更の必要性が生じた場合は、相手方に対し、その変更を求めることができる。この場合、甲及び乙は誠実に協議を行う。

第３０条（存続条項）

１　本契約の終了後といえども、第８条（第三者サービス）、第１７条（権利帰属）、第１８条（契約不適合責任）、第１９条（第三者の権利侵害）、第２０条（損害賠償）、第２１条（個人情報）、第２２条（秘密保持）、第２３条（期限の利益喪失・契約解除）第４項及び第５項、第２６条（権利義務の譲渡）、第２７条（完全合意）、第２８条（分離可能性）、本条（存続条項）、第３１条（準拠法・合意管轄）、第３３条（協議解決）並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。

２　本契約が期間満了又は解除等により終了したときに有効に存続する個別契約については、本契約がなお有効に適用される。

第３１条（準拠法・合意管轄）

本契約等は日本法を準拠法とし、本契約等に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第３２条（ハラスメント相談窓口）

甲は、本契約等に関する乙に対するハラスメントの相談窓口を下記のとおり定めるものとし、本書をもって乙に周知する。なお、甲は、下記の内容を変更した場合、速やかに、乙に対して通知するものとする。

記

相談担当部署：本部
相談担当者　：関口大地
連絡先　　：080-8521-7928

第３３条（協議解決）

本契約等の解釈に疑義が生じた場合、または本契約等の定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議し解決する。

＜以下余白＞

本契約締結の証として、本契約書の正本２通を作成し、甲及び乙記名押印の上、各自１通を保有する。

又はこれに代わり電子ファイルを作成し、各当事者で電子署名を行う場合には、電子ファイルを原本として各自保存する。同ファイルを印刷した場合は、印刷された文書は原本の写しとして扱うものとする。

２０２６年4月9日

甲：東京都港区虎ノ門四丁目１番１３号　プライムテラス神谷町９階
株式会社エルマーケ
代表取締役　関口　大地

乙：広島県東広島市黒瀬町楢原９５７ー１１
オフィスウエダ
上田　伸也